

1500200-56.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2025063/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 22684299 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 438/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2025063 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500200-56.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500200-56.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2025063/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 22684299 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 438/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2025063 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 438/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Douglas Rodrigues dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Aprecio a causa em face da remoção do Exmo. Juiz que presidiu a instrução, com cessação de sua designação para atuar junto a esse Juízo.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, pela conduta prevista no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, por fato de 27/01/2022. Narra a denúncia que o réu guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 60 (sessenta) porções de maconha, pesando, aproximadamente, 273 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação de fls.

13/14).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob os mesmos fundamentos, motivo pelo qual os tenho como razão de decidir. Prevê o CPP a respeito que: "Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A procedência exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o ato e sua autoria, de modo que, diante da incerteza dos fatos, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS da imputação que lhe é feita na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não há custas.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se, intme-se. Cumram-se.

Hortolândia, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA